

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1127/2536

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

บริษัทซื้อสัตย์พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

จำเลย

ธนาคารสยาม จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากพยานหลักฐานที่โจทก์ อ้างอิงไว้ในการขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดยังบกพร่องอยู่เพราะพยานหลักฐานได้แก่บันทึกการตรวจสอบอาคารชุด ลงวันที่ 9 เมษายน 2527 บันทึกการรายละเอียดเกี่ยวกับ การตรวจสอบและประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2527 เพิ่งจะค้นพบภายหลัง และเอกสาร ดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นพิพาทโจทก์จึงขอระบุนับัญชีพยาน เพิ่มเติมในชั้นฎีกาด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนอง ของจำเลยคืออาคารชุดเจริญผลคอนโดมิเนียม จำนวน 7 ห้องชุด เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อมาเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 2533 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดห้องชุดดังกล่าวไปแล้วทั้งหมด โจทก์ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2533 ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทรัพย์ดังกล่าวในราคาต่ำไป ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน การขายทอดตลาดดังกล่าวและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากรณีตามคำร้องที่อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายในราคาต่ำไปนั้นไม่เป็นเหตุ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 14,12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้อ้างพยานเพิ่มเติม ในชั้นฎีกาให้ยกคำร้อง ว่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้อ้างพยานเพิ่มเติม ในชั้นฎีกาให้ยกคำร้อง ว่าคำร้องเป็นพับ

(สนัด หมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ